

위반행위별 과징금의 부과기준(제30조제1항 관련)

위반행위	근거 법조문	과징금 금액(단위: 만원)		
		영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월
1. 법 제19조의2제1항제1호에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우	법 제19조의4 제1항제3호	2,000	5,000	
2. 법 제19조의2제1항제1호에 따른 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근하지 않는 경우	법 제19조의4 제1항제4호	2,000	5,000	10,000
3. 법 제19조의2제2항에 따른 변경 등록을 하지 않거나 부정한 방법으로 변경등록을 한 경우	법 제19조의4 제1항제5호			
가. 변경등록을 하지 않은 경우		2,000	5,000	10,000
나. 부정한 방법으로 변경등록을 한 경우			5,000	10,000
4. 법 제19조의2제3항에 따른 준수 사항을 지키지 않은 경우	법 제19조의4 제1항제6호, 같은 조 제2항 제1호	1,000	3,000	5,000
5. 기후에너지환경부령으로 정하는 기술인력이 해당 공공하수처리시설 등에 상근하지 않는 경우	법 제19조의4 제2항제3호	2,000	5,000	10,000
6. 법 제20조의2제2항에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우	법 제20조의4 제1항제3호			5,000
7. 법 제20조의2제3항에 따른 변경신고를 하지 않거나 부정한 방법으로 변경신고를 한 경우	법 제20조의4 제1항제4호			
가. 변경신고를 하지 않은 경우		1,000	2,500	5,000
나. 부정한 방법으로 변경신고를 한 경우			2,500	5,000
8. 법 제20조의2제4항에 따른 준수 사항을 지키지 않은 경우	법 제20조의4 제1항제5호			
가. 영 별표 1의5 제1호부터 제6호		1,000	2,500	5,000

까지의 규정을 지키지 않은 경우				
나. 영 별표 1의5 제8호를 지키지 않은 경우		1,000	2,500	
9. 법 제20조의3제5호에 해당하게 된 경우	법 제20조의4 제1항제6호	5,000 이내 (영업정지 기간에 따라 일할 계상)		
10. 법 제43조제2항을 위반하여 분노를 수집·운반한 경우	법 제49조제1항 제4호			3,000
가. 수집·운반한 분노를 고의 또는 중대한 과실로 처리장소 외의 장소에 버린 경우				
나. 그 밖에 수집·운반기준을 위반한 경우		500	1,500	3,000
11. 법 제45조제1항을 위반하여 변경 신고를 하지 않고 영업을 한 경우	법 제49조제1항 제2호	500	1,500	3,000
12. 법 제45조제1항을 위반하여 부정 한 방법으로 변경신고를 한 경우	법 제49조제1항 제2호		1,500	3,000
13. 법 제45조제1항에 따른 허가기준에 미달된 경우	법 제49조제1항 제5호			
가. 기술인력이 허가기준에 미달된 경우		500	1,500	
나. 사무실 또는 차고가 없는 경우		500	1,500	
다. 흡인식 차량이 허가기준에 미달된 경우		500	1,500	
14. 법 제45조제8항을 위반하여 다른 사람에게 자기의 상호 또는 성명을 사용하여 분노수집·운반업을 하게 하거나 허가증을 대여한 경우	법 제49조제1항 제6호			3,000
15. 법 제47조제1항을 위반하여 수수료를 받은 경우	법 제49조제1항 제7호	500	1,500	3,000
16. 법 제47조제2항에 따른 분노수집·운반업자의 준수사항을 위반한 경우	법 제49조제1항 제8호	500	1,500	3,000

비고: 기후에너지환경부장관 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 과징금의 금액을 2분의 1 범위에서 줄여서 부과할 수 있다.

1. 위반행위의 동기, 내용, 정도 및 횟수

2. 고의 또는 중과실이 없는 위반행위자가 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인인 경우로서 위반행위자의 현실적인 부담능력, 경제위기 등으로 위반행위자가 속한 시장·산업 여건이 현저하게 변동되거나 지속적으로 악화된 상태인지 여부